PODER LEGISLATIVO

JUICIO POLITICO

El JUICIO POLITICO es un procedimiento a través del cual el Congreso puede remover de sus cargos a determinados funcionarios por causas que están contempladas en la Constitución Nacional.

El artículo 53 de la Constitución reformada en 1994 dice, respecto de la Cámara de Diputados, que los funcionarios enjuiciables son:

Presidente,

Vicepresidente,

Jefe de gabinete de ministros,

Ministros,

Miembros de la Corte Suprema.

CAUSALES DE ENJUICIAMIENTO

1. MAL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
2. COMETER DELITO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
3. POR CRIMENES COMUNES

El juicio político tiene dos etapas:

la formación de causa que la aprueba la Cámara de Diputados con una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes

el juicio político propiamente dicho, que tiene por acusadores a una comisión integrada por diputados, y que se ventila y falla en el Senado, el que puede destituir al funcionario cuestionado, también, con el voto de dos tercios de los miembros presentes, además de declararlo incapaz de ejercer cargos de honor, de confianza y a sueldo en la Nación, por otra votación en el que se obtenga la misma mayoría.

No hay que confundir el juicio político con el ejercicio de la función jurisdiccional o judicial, reservada exclusivamente por la Constitución al Poder Judicial.

El fallo del Senado no tiene por finalidad sancionar, sino destituir al funcionario o magistrado.